

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/2809

הצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לפרשת מסמך הרפז, התשפ"ג-2023

1. הקמת ועדת חקירה 1. הממשלה תמנה ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת פרשת "מסמך הרפז".
 2. פעולת הוועדה 2. הוועדה תפעל על פי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968.¹
 3. מועד תחילת פעילות 3. הוועדה תחל פעולתה תוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה.
- הוועדה

דברי הסבר

בשנת 2020, כעשור לאחר "פרשת מסמך הרפז", התפרסמו הקלטות חמורות של המעורבים בפרשה. על פי הפרסומים בכלי התקשורת השונים, המעורבים בפרשה, שהם מבכירי צה"ל והפרקליטות (דאז), פנו לבית המשפט בבקשה לקבל צווי חיסיון על הקלטות נוספות הקשורות בפרשה הנמצאות בידי עיתונאים ואף קיבלו צווים אלו. מטרת העל של צווי חיסיון היא הגנה על אינטרס הציבור אולם במקרה זה בו מעורבים בעלי התפקידים הבכירים ביותר במגזר הציבורי, הצווים האמורים פוגעים בזכות הציבור לדעת בצורה אנושה ופוגעים קשות באמון במערכת המשפט. הפרשה נחקרה על ידי משטרת ישראל בחופזה ועד היום למעשה, יש חשש שהמעורבים בפרשה, אשר מכהנים כיום בתפקידי מפתח במערכת הציבורית, לא נחקרו ביסודיות. בשל כך, הפרשה נתפסת בתודעה הציבורית כאחד מהטיוחים הגדולים ביותר בהיסטוריה הישראלית. לפיכך, יש להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את פרשת מסמך הרפז על כל השלכותיה לרבות קבלת כלל ההקלטות והמידע הרלוונטי וזאת על מנת לנקות את מערכת המשפט ואת הפרקליטות מכל רבב ולהשיב את אמון הציבור בהם. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/2567). הצעת החוק זוהי לפ/24/2567 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 128.